

खाजगीकरणाच्या माध्यमातून अंकलेश्वर ब-हाणपूर रस्ता (रा.मा. क्र.४) कि. मी २५२/७३५ ते ३१७/०० (गलंगी - यावल) या रस्त्याची सुधारणा करण्याच्या प्रकल्पामधील उद्योजकाने केलेल्या दाव्यांची पडताळणी करून निर्णय घेण्यासाठी समितीची स्थापना.

महाराष्ट्र शासन
सार्वजनिक बांधकाम विभाग,
शासन निर्णय क्र. न्यायाप्र-२०१७/प्र.क्र.७६/रस्ते-९
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२
दिनांक :- २८.११.२०१७

प्रस्तावना :-

खाजगीकरणांतर्गत अंकलेश्वर ब-हाणपूर रस्ता (रा.मा. क्र.४) कि. मी २५२/७३५ ते ३१७/०० (गलंगी - यावल) या रस्त्याची सुधारणा करण्याच्या कामास दिनांक १२.१०.२००७ रोजी उद्योजक मे. आर. बी. कॉन्ट्रॅक्टर अँड डेव्हलपर्स, जळगांव यांना कार्यारंभ आदेश देण्यात आला असून दिनांक ३०.०६.२००९ रोजी सदर प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाले. त्याअनुषंगाने दिनांक ०७.०७.२००९ पासून पथकर वसूली सुरु झाली. शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार दिनांक ०१.०७.२०१४ रोजी पासून एकुण ४४ पथकर स्थानकावरील पथकर वसूली बंद करण्यात आली होती. त्यामध्ये सदर प्रकल्पाचा सुध्दा समावेश होता. प्रकल्प बायबॅक केल्यामुळे उद्योजकास रु.१३७४.२१ लक्ष इतकी परतावा रक्कम दिनांक २६.१२.२०१४ रोजी अदा करण्यात आली आहे. त्यामध्ये अतिरिक्त काम, डांबर भाववाढ व पीएलआर ची रक्कम समाविष्ट करण्यात आली नव्हती. दिनांक १२.०८.२०१५ पासून अतिरिक्त काम ,डांबर भाववाढ व पीएलआर ची रक्कम देण्याबाबत उद्योजकाने क्षेत्रिय कार्यालयास निवेदने सादर केली. सदर निवेदनास क्षेत्रिय स्तरावरून प्रतीसाद मिळाला नसल्याने उद्योजकाने मा. उच्च न्यायालय(औरंगाबाद खंडपीठ) येथे रिट पिटिशन क्र.१५९०/२०१७ दाखल केले. त्यावर मा. उच्च न्यायालयाने दिनांक २२.०३.२०१७ रोजी अंतिम सुनावणी घेऊन उद्योजकाच्या दाव्यांबाबत ४ महिन्यांच्या आत सा.बां.विभागाने निर्णय घ्यावा असे आदेशित केले. मा. उच्च न्यायालयाने दिलेली ४ महिन्यांची मुदत दिनांक २१.०७.२०१७ रोजी संपलेली असल्याने उद्योजकाने मा. उच्च न्यायालयात अवमान याचिका स्टॅम्प क्र.३३७९४/२०१७ दाखल केले. उद्योजकाच्या दाव्यांबाबत दिलेल्या ४ महिन्यांच्या कालावधीस आणखी मुदतवाढ मिळण्यासाठी सा.बां विभागाने मा. उच्च न्यायालय(औरंगाबाद खंडपीठ) येथे सिव्हील अप्लीकेशन क्र.१३६३४ दाखल केली. सदर सिव्हील अप्लीकेशन क्र.१३६३४/२०१७ ची अंतिम सुनावणी दिनांक १०.११.२०१७ रोजी झाली असून उद्योजकाच्या दाव्यांबाबत ४ आठवड्यात निर्णय घ्यावा असे आदेशित केले आहे. मा. न्यायालयाने दिलेली ४ आठवड्यांची मुदत दिनांक ०८.१२.२०१७ रोजी संपूष्ठात येत आहे. त्यापूर्वी दाव्यांची खातरजमा करून घेण्याच्या दृष्टीने समितीची स्थापना करण्यात येत आहे.

शासन निर्णय

खाजगीकरणांतर्गत अंकलेश्वर ब-हाणपूर रस्ता (रा.मा. क्र.४) कि. मी २५२/७३५ ते ३१७/०० (गलंगी-यावल) या रस्त्याची सुधारणा करण्याच्या प्रकल्पामध्ये अतिरिक्त काम, डांबर भाववाढ व पीएलआर बाबत उद्योजकाने केलेल्या दाव्यांची खातरजमा करण्याकरीता खालीलप्रमाणे समितीची स्थापना करण्यात येत आहे-

१)	श्री. ए. ए. सगणे, सचिव (बांधकामे), सा.बां.विभाग, मंत्रालय.	अध्यक्ष
२)	श्री. सी. पी. जोशी, सचिव (रस्ते), सा.बां.विभाग, मंत्रालय.	सदस्य
३)	श्री. पी. एम. किडे, मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, पुणे.	सदस्य सचिव

समितीचे कार्यकक्ष

अंकलेश्वर ब-हाणपूर रस्ता (रा.मा. क्र.४) कि. मी २५२/७३५ ते ३१७/०० (गलंगी - यावल) या रस्त्याची सुधारणा करण्याच्या प्रकल्पामध्ये उद्योजक मे.आर.बी.कॉन्ट्रॅक्टर अँड डेव्हलपर्स, जळगांव यांनी अतिरिक्त काम, डांबर भाववाढ व पीएलआर बाबत केलेल्या दाव्यांची खातरजमा करणे.

कालावधी

समितीने अतिरिक्त काम, डांबर भाववाढ व पीएलआर बाबत केलेल्या दाव्यांची खातरजमा करून आपला अहवाल एका आठवड्यात सादर करावा.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१७११२९११४९०४२०१८ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

**Ravindra G
Javalkoti**

Digitally signed by Ravindra G Javalkoti
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public
Works Department, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=1921096e6048adbb848d37e7858572fad8f3d5a1
c01b22b76fd483a7263c58e, cn=Ravindra G Javalkoti
Date: 2017.11.29 11:51:33 +05'30'

(र. घा. जावळकोटी)

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रत,

१. सचिव (रस्ते), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
२. सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
३. मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रादेशिक विभाग, पुणे.
४. कार्यासन रस्ते-९, संग्रहार्थ.